

1502418-59.2022.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/07/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAUÃ HENRIQUE DE SOUZA MORAES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de KAUÃ HENRIQUE DE SOUZA MORAES, denunciando-o como incurso no artigo 157, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502418-59.2022.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502418-59.2022.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAUÃ HENRIQUE DE SOUZA MORAES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de KAUÃ HENRIQUE DE SOUZA MORAES, denunciando-o como incurso no artigo 157, parágrafo

segundo, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 31 de maio de 2.022, por volta das 20h40min, na rua Jamil Abdala, nº 351, nesta cidade e comarca de Franca, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, R\$100,00 em dinheiro, pertencente à vítima Antônio Alves dos Santos.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou sua defesa.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, o estabelecimento do regime aberto, aplicando-se o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas (auto de prisão em flagrante delito de páginas 01/02; auto de reconhecimento de pessoa de página 17).

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida, sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena-base em seu mínimo legal: 04 anos de reclusão.

Segunda Fase: Reconheço as atenuantes de menoridade relativa e confissão. No entanto, não podendo a pena ficar aquém do mínimo legal, mantenho-a tal qual lançada acima.

Terceira fase: Incidindo uma causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, parágrafo segundo (inciso II), do Código Penal, elevo a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Torno definitiva a pena da ré em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Em observância ao disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal, mesmo com o tempo de prisão já cumprido pelo acusado, o regime inicial em nada altera.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira da ré declarada em juízo, fixo-a em 10

dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu KAUÃ HENRIQUE DE SOUZA MORAES como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime aplicados e tendo o réu respondido o feito preso, seja ele recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA